

# 한 국 콘 텐 츠 진 흥 원 상 임 감 사

## 주 의 요 구

제 목 §§ 비즈니스센터 계약 업무 처리 부적정

소 관 부 서 @@@@본부 🏢🏢🏢🏢🏢🏢팀(§§ 비즈니스센터)

조 치 부 서 :::::본부 Ⓜ️Ⓜ️팀

내 용

### 1. 업무개요

한국콘텐츠진흥원(이하 “진흥원”이라 한다) @@@@본부 🏢🏢🏢🏢🏢🏢팀(구 🏢🏢🏢🏢🏢팀) §§ 비즈니스센터(구 §§ 마케터, 이하 “§§ 센터”이라 한다) 부장 ㉠㉠㉠<sup>13)</sup>(현 🏢🏢🏢🏢🏢🏢팀 부장)은 2023년에 현지 사무소 설립 및 사무공간 마련을 위해 “§§ 비즈니스센터 사무공간 조성<sup>14)</sup> 및 인프라 구매·설치<sup>15)</sup> 위탁용역(이하 “본 용역”이라 한다)”을 추진하였으며, 본 용역 시공의 적정성을 점검할 목적으로 “§§ 비즈니스센터 사무공간 조성 및 인프라 구매·설치 관련 감리업무<sup>16)</sup> 위탁용역(이하 “감리 용역”이라 한다)”을 추진하였다.

이후 §§ 센터는 다음 [표]와 같이 본 용역과 감리 용역 계약 체결하였으며, 용역 수행 결과에 따라 검사 후 잔금을 지급하였다.

- 
- 13) §§ 센터 설립 전 §§ 마케터로서 §§ 센터 설립 등 현지 관할 업무를 담당하였으며, 이후 §§ 센터 설립에 따라 §§ 센터 센터장으로 부임함
- 14) K-콘텐츠의 다양성, 역동성, 세련됨, 첨단 이미지를 보여줄 수 있는 감각적 인테리어로 설계 디자인 및 인테리어 시공 - 본 용역 제안요청서
- 15) 센터의 효율적 운영을 위한 각종 사무용 가구, 초고속 인터넷 설비, 화상회의 시스템, 노트북 등 OA 장비, CCTV 등 보안장치, 대형 LED TV 등 구축 - 본 용역 제안요청서
- 16) “§§ 비즈니스센터 사무공간 조성 및 인프라 구매·설치 위탁용역” 과업에 대한 설계 및 시공감리, 본 용역 산출물의 적정성 검토 등 - 감리 용역 제안요청서

[표] 2023년 §§센터 사무공간 조성 및 인프라 구매·설치 관련 용역 추진 현황

| 구분    | 계약상대자                  | 계약금액<br>(§§현지화)             | 계약체결일<br>(계약종료일)                 | 검사일자          | 잔금지급일         |
|-------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| 본 용역  | (주)나나나나나나나나나나<br>나나나나나 | 155,511,125원<br>(4,039,250) | 2023. 7. 18.<br>(~2023. 10. 15.) | 2023. 11. 27. | 2023. 11. 29. |
| 감리 용역 | 라라라라라라라라               | 9,941,029원<br>(254,898)     | 2023. 7. 7.<br>(~2023. 10. 31.)  | 2023. 11. 27. | 2023. 11. 29. |

자료: 진흥원 업무시스템 자료 재구성

## 2. 관계법령 및 판단근거

「계약사무처리규칙(이하 “계약규칙”이라 한다.)」 제30조에 따르면 계약담당자는 계약을 체결하고자 할 때 계약기간을 명백히 하도록 되어 있고, 감리 용역 「용역계약 특수조건」 제3조에 따르면 진흥원은 계약체결 후 필요한 경우 수탁기관과 협의를 통해 계약기간을 변경할 수 있도록 되어 있다.

그리고 계약규칙 제40조에 따르면 계약담당자는 계약 이행완료를 확인하기 위하여 계약상대자로부터 해당 계약의 이행을 완료한 사실을 통지받은 날부터 14일 이내에 검사를 완료하도록 되어 있다.

또한 계약규칙 제36조에 따르면 계약담당자는 계약상대자가 계약상의 의무를 지체한 때에는 지체상금으로서 계약금액에 지체상금율과 지체일수를 곱한 금액을 계약상대자로 하여금 현금으로 납부하게 하도록 되어 있는 한편, 감리 용역 「용역계약 특수조건」 제11조에 따르면 수탁기관의 책임으로 과업 이행이 지연되는 경우 지체상금을 부과하도록 되어 있다.

따라서 §§센터는 계약상대자로부터 해당 계약의 이행을 완료한 사실을 통지받은 날부터 14일 이내에 검사를 하는 한편, 과업의 이행이 지체되었을 때는 수탁기관의 책임을 검토하여 지체상금을 부과하거나 계약기간을 변경하는 등의

절차를 이행하여야 했다.

### 3. 확인된 문제점

그런데 감사실이 종합감사 기간(2025. 8. 4. ~ 2025. 8. 29.) 중 본 용역 및 감리 용역의 검사 및 잔금 지급 업무에 대해 점검한 결과, 부장 ㉠㉠㉠은 본 용역 관련하여 계약종료일인 2023. 10. 15. 이후에도 하자 보수작업이 진행되고 있었다는 사유로 계약종료일로부터 43일이 지난 같은 해 11. 27.에 본 용역에 대한 검사를 완료하였다.

그리고 부장 ㉠㉠㉠은 감리 용역 관련하여 본 용역의 보수작업이 계속 이루어지고 있어 감리 용역의 검사를 진행할 수 없다는 사유로, 감리 용역의 계약종료일인 2023. 10. 31.로부터 27일이 지난 같은 해 11. 27.에 감리 용역에 대한 검사를 완료하는 한편, 감리 용역의 과업 이행이 본 용역의 사정으로 인해 지연되었을 경우 계약상대자와 협의하여 계약기간을 변경하는 절차를 이행하여야 했음<sup>17)</sup>에도 계약기간 변경절차 없이 감리 용역 검수보고서에 납품일자를 ‘2023. 10. 31.’로 기재한 뒤 같은 해 11. 29. 계약상대자에게 감리 용역의 잔금을 지급하였다.

한편, 위와 관련하여 감사실에서 감리 용역 검수보고서에 첨부된 감리 용역의 산출물(감리완료보고서, 감리결과보고서)을 점검한 결과, 산출물의 작성일자가 2023. 11. 26.으로 되어 있어 감리 용역의 과업이 감리 용역 검수보고서 납품일자에 기재된 같은 해 10. 31. 전에 이행되었다고 보기 어려운 것으로 판단된다.

---

17) 본 용역이 지연됨에 따라 감리 용역의 과업 이행이 지체된 것이므로, 감리 용역 수탁기관의 책임에 의해 과업이 지체되었다고 보기 어려워 지체상금 부과 대상은 아니라고 판단됨



침」 제9조 제2항의 면책기준을 충족하는지 검토한 결과, 업무담당자가 사적인 이익을 추구하였다고 보기 어렵고 의사결정 과정에서 필요한 내부 결재절차를 거쳐 업무를 처리한 점 등을 고려하여 업무담당자 개인의 책임을 묻지 않는 것과는 별개로, ㉠ 용역의 검수 및 대금지급의 업무는 일반적인 업무로서 그 업무 처리에 있어 절차를 준수하지 않은 행위가 공공의 이익을 위한 것이라고 보기 어려운 점, ㉡ 현지의 사정에 따라 하자보수의 원활한 진행을 위한 것이라 하더라도 검사를 지연한 행위가 새로운 업무처리 방식의 시도나 문제해결을 위한 신속한 조치로 보기 어려운 점, ㉢ 계약규칙에 명시되어 있는 기한을 준수하지 않은 행위는 그 자체로 절차상의 하자가 있다고 판단되는 점 등을 고려할 때 부장 ㉣㉣㉣의 위와 같은 업무처리는 「사전컨설팅감사 등 적극행정 지원에 관한 지침」 제9조 제2항의 제1호, 제2호 및 제3호에 해당하지 않는다고 보아 면책을 인정하지 않는 것으로 결정하였다.

**조치할 사항** 원장은 §§ 비즈니스센터로 하여금 향후 계약기간 내 과업 이행이 어려움에도 계약을 변경하지 않는 등 부적정하게 계약 업무를 처리하는 일이 없도록 주의를 촉구하시기 바랍니다. (주의)